SOSYAL BİLİMLERDE DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMANIN İMKÂNI: TASAVVUF ÖRNEĞİ

Editör

Prof. Dr. Ahmet Cahid Haksever

Ankara 2022

Ankara Üniversitesi Yayınları No: 755
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları No: 205

Editör: Prof. Dr. Ahmet Cahid Haksever

ISBN: 978-605-136-579-4

Bu proje, 21B0654001 koduyla, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

Baskı Yeri:
Ankara Üniversitesi Basımevi
İncitaşı Sokak No: 10 06510 Beşevler/ANKARA
Tel: (0312) 213 66 55
Basım Tarihi: 26/08/2022

Fıkıh ve Tasavvuf

Murat Şimşek*

Öz

İki bilim dalının mukayesesi, o bilimlerin ilkeleri, meseleleri, mevzuları ve tarihi serüveni içeren bir araştırmayı gerekli kılar. Mukayese, bilimlerin kesişim noktaları üzerine itibari bir araştırmadır. İslami ilimler söz konusu olunca bu konuda yapılacak mukayeseler tartışmaya açıktır. Çünkü günümüzde böyle bir mukayese için özgün bir yöntemin olduğunu söylemek güçtür. Bu sebeple ilgili bilim dalları hakkında kâfi derecede bilgi birikimine ve sağlıklı bir yönteme sahip olunmadan tutarlı ve geçerli bir karşılaştırmanın yapılması oldukça güç olacaktır. Bu anlamda henüz yeterli bir literatür de oluşmuş değildir. Bütün temel dinî bilimleri mukayeseyi mümkün kılacak bir yöntem arayışı isabetli çıkış noktaları sağlayabilir. Bununla birlikte İslami bilimlerin mukayesesi için üzerinde uzlaşılmış bir yöntem henüz mevcut değildir. Bu minvalde İslam bilim tarihinin üç metodolojik biliminden ikisi olan fıkıh ve tasavvufun mukayese edilmesi ve ilişkisinin ortaya konulması derinlikli ve kapsamlı çalışmaları hak eder. Ancak bu çalışmada sadece konuya dikkat çekme babında bir deneme yapılmıştır. Bu iki bilim dalının tarihi serüveninde birbirleriyle yaşadıkları gerilim ve uzlaşıya değinilmiş ve genel olarak İslami ilimlerin bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesine dikkat çekilmiştir.

Anahtar kelimeler: Fıkıh, Tasavvuf, Mukayese, Gerilim ve Uzlaşı, İslami İlimler

Abstract

Comparing the two branches of science requires research that includes the principles, issues, problems, and historical adventure of those sciences. Comparison is a notional study of the intersections of the sciences. When it comes to Islamic sciences, comparisons to be made on this subject are open to discussion. Because today it is difficult to say that there is an original method for such a comparison. For this reason, it will be very difficult to make a consistent and valid comparison without

* Prof. Dr. Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
muratsimsek@karabuk.edu.tr, Orcid Id: 0000-0002-3496-7872

having sufficient knowledge and a safe method about the relevant branches of science. In this sense, there is not enough literature yet. However, the search for a method that will enable comparison of all basic religious sciences can provide accurate starting points. But, there is no agreed method for the comparison of Islamic sciences yet. In this respect, the comparison of fiqh and Sufism/Tasawwuf, which are two of the three methodological sciences in the history of Islamic science, and the revealing of their relationship deserve in-depth and comprehensive studies. In this study, an attempt was made only to draw attention to the subject. The tension and reconciliation they experienced with each other in the historical adventure of these two disciplines was mentioned and attention was drawn to the evaluation of Islamic sciences in unity.

Keywords: Fiqh, Sufism/Tasawwuf, Comparison, TEnsion and Consensus, Islamic Sciences.

[من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق،
ومن جمع بينهما فقد تحقق]

"Her kim tasavvuf öğrenmeden fıkıh öğrenirse fasık olur. Her kim de fıkıh öğrenmeden tasavvuf öğrenirse zındık olur. Her kim de ikisini cemederse hakikati bulur."

Giriş

İslam düşüncesinin teşekkülünde dini ilimlerin birer disiplin olarak ortaya çıkma süreçleri ve birbirleriyle ilişkileri üzerine birçok veçheden tahliller yapılabilir. Burada gözden kaçırılmaması gereken husus, bunların bir bütünün parçaları oldukları ve birbirlerine zıt konumlanmadıkları farkındalığıdır. Müslümanların tarihi serüvenlerindeki zihinsel bölünmeye karşı bütüncül yaklaşımı ifade eden disipliner anlamda üç ilim dalı teşekkül etmiştir: *Fıkıh-Kelâm-tasavvuf*. Dini ilimlerin bütünlük sorununa karşı en önemli çözüm bu üç ilmin ortaya çıkışı olsa gerektir.

Bu çalışmada fıkıh ile tasavvuf arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır. Konuyla ilgili genel tasvir ve kanaatleri içeren çalışma, derinlemesine bir araştırma mahiyetinde değildir. Bir anlamda fıkıh-tasavvuf ilişkisine giriş mahiyetinde, konuyla ilgili genel tasvir ve kanaatleri içeren bir deneme yazısıdır.

1. İslami İlimlerin Teşekkülü ve Tasavvuf

İslami ilimlere dair ilk tasnif Cibril hadisine dayandırılır. Hadiste aktarıldığına göre insan suretine bürünen vahiy meleği Cebrail (a.s.) bir gün sahabenin huzurunda Hz. Peygamber'e (s.a.) gelerek "Îmân nedir?", "İslâm nedir?"

ve "İhsân nedir?" sorularını yöneltmesi ve Resûl-i Ekrem'in de (s.a.) açıklamasıyla İslâm'ın üç temel yönü ortaya konulmuştur.[1] "Îmân nedir?" sorusuna verilen cevaptan yola çıkan İslâm ümmeti kelâm usûlünü (burhân) geliştirerek bir inanç sistemine (akâid) ulaşmışlardır. "İslâm nedir?" sorusuna verilen cevaptan hareketle ise dinin ibadet ve sosyal boyutunu içeren fıkıh ilmi tezahür etmiştir. İnsanın yaratıcı ile ilişkisini düzenlemeye yönelik bu boyut zahir birtakım şekilleri içermekle birlikte ilahî yönüyle de ötelere uzanan bir gizemi taşımaktadır. Ayrıca bireyin sosyal münasebetlerini de düzenleyecek ilkeleri içererek toplumsal bir huzuru (sosyal güven) hedeflemiştir. Burada temel ilke adaletin tesisidir. "İhsan nedir?" sorusu ise İslâm düşüncesinde insanın manevi gelişimine odaklanan tasavvuf ilmi ile temsil edilmiştir. Burada temel ilke kendilik bilincine (Varoluş bilinci: İmanın içselleştirilmesi) ulaşma çabasıdır.[2]

Aslında bütün bu ilimler, Hz. Peygamber'in (s.a.) ortaya koyduğu "sünnet"in takip edilmesi ile varılmış sonuçlardır. İslami ilimler ilk dönemde sünnet, fıkıh adıyla tecessüm etmiştir. Nitekim Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu iman esaslarını bilmek, Ebû Hanîfe'nin de (ö. 150/767) ifadesiyle "dinde fıkıh" olan "fıkh-ı ekber"dir. Diğeri ise şer'î ahkâmı bilmeyi içeren "ahkâmda fıkıh"tır. Ahlâkı temsilen tecessüm eden tasavvuf ise "fıkh-ı bâtın"dır.[3] Netice itibariyle üçü de "fıkıh"tır. Bunu en açık ifade eden ise Ebû Hanîfe'nin fıkıh tanımıdır: "Fıkıh, kişinin (nefs) hak ve sorumluluklarını bilmesidir (marifet)." Bütün bunlar İslâm düşüncesindeki "iman-amel-ahlâk" ilişkisini göstermektedir. Daha teorik bir anlatımla "tevhîd-adalet-muhabbet" ilişkisini ifade eder. Nitekim nefsin sahip olduğu kuvveler olan nazariyye ve ameliyyenin kemali vardır. Nazariyyenin kemali "ilim-idrak" iken ameliyyenin kemali "amel-ahlâk"tır.[4] Müslümanların, aklın bilenenden bilinmeyene hareketiyle (nazar-kıyas) ürettikleri bu fıkıh, hakikate götüren yoldur. Aslında tüm bu ilmi uğraş, Hz. Peygamber'in (s.a.) zatında ya da yolunda (sünnet) mevcut kuşatıcı (küllî-

---

1 Ebû Hanîfe, Numan b. Sâbit, "el-Fıkhu'l-ebsat", *İmam-ı A'zam'ın Beş Eseri* içinde, nşr. Mustafa Öz, MÜİF Vakfı yayınları, İstanbul 2002, ss. 44-45; Buhârî, "Îmân", 1.

2 H. Yunus Apaydın, "Din ve Fıkıh", *İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi*, Sayı: 3, Konya 2004, ss. 27-33; Fazlıoğlu, İhsan, *Fuzulî Ne Demek İstedi?*, Papersense, İstanbul 2014, ss. 19, 48, 59, 69.

3 Demirli, Ekrem, "Mesnevî Nedir?", http://www.ekremdemirli.com (25.10.2015).

4 Fazlıoğlu, *Fuzulî*, s. 19.

metafizik) boyuta ulaşma çabası olarak da görülebilir. İşte bu gelenek, akl-ı selim ile doğruyu, "kalb-i selim" ile iyiyi ve "zevk-i selim" ile güzeli idrak eden insanı yetiştirerek İslam Medeniyeti'ni kurmuştur.[5]

İslâm düşüncesinde ilimlerin ortaya çıkış sıralamasında ilk olarak fıkıh ilmi kendine bir meşruiyet zemini bulmuştur. Sünneti temsil yetkisinin kendinde olduğunu ileri süren fukahâ, fıkıh ilminin İslâm düşüncesinin metodolojik ve tutarlı izahını temsil ettiğini iddia etmiştir. Ancak kısa zaman sonra bir itirazla karşı karşıya kalmıştır. Klasik literatürde "re'y" tartışması olarak isimlendirilen, asli deliller (nass) yanında kıyasa da yer vermenin dayanağı problemi karşısında ümmet, kıyasın dinde meşru bir yöntem / delil olduğunda icmâ etmiştir. Bu manada re'y (re'y-i memdûh) naslara dayalı metodolojik düşünme biçimini temsil etmektedir. Sırf akla (hevaya) dayalı re'y (re'y-i mezmûm) ise reddedilmiştir. Ardından fıkıh, Ebû Hanîfe tarafından sistemleştirilerek bir bilim dalı haline getirilmiştir. Dolayısıyla fıkhın İslâm düşüncesindeki meşruiyeti Hicri ikinci asırda kesinleşmiş ve diğer iki metodolojiye göre öncelik arz etmiştir. İlmin içine, vahiy ve sünnetle birlikte fıkhın (re'y / kıyas) da dâhil edilmesi, öncekilerin terki anlamına gelmemektedir.

İslâm düşüncesinde kronolojik açıdan ikinci sırada meşruiyet kazanan metodolojik ilim dalı "kelâm" dır. İlk çıkışında kelâm bid'at olarak görülmüş, İslâm düşüncesinde meşruiyet sorunu ile karşılaşmıştır. İslâm inancını dış saldırılara karşı muhafaza maksadıyla kelâm metodolojisi kullanılarak Mutezile tarafından geliştirilen inanç esasları, ümmetin geneli tarafından kabul görmemiştir. Bunun üzerine ümmetin büyük kısmını temsil eden Ehl-i sünnet uleması hem dış fikri saldırılara hem de iç sapkın görüşlere karşı İslâm'ın orta yol inancını muhafaza edecek ve izah edecek bir kelâm yönteminin dinen meşru sayılması gerektiğinde icmâ etmiştir. Bu yöntemle inanç esaslarının tespiti ve savunulması fikri, gerçek meşruiyetini Hicri üçüncü asrın sonu ile dördüncü asrın başlarında elde etmiştir. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ((ö. 333/944), Ebü'l-Hasan el-Eş'arî'den (ö. 324/935-36) de önce Ehl-i sünnet kelâmını sistemleştiren kişi olmuştur. Mâtürîdî bu konuda Ebû Hanîfe'ye bağlılığını da açıkça beyan etmiş, Ebû Hanîfe de Kelâm ilminin oluşumuna göz ardı edilemeyecek katkılar sunmuştur. Mutezile Kelâmcılarından Câhız (ö. 255/869), kelâm ve hükümler konusunda ıstılahı ilk ortaya koyanın Ebû

---

5 Fazlıoğlu, *Fuzulî*, ss. 48, 59, 69.

Hanîfe olduğunu belirtir. Vâsıl b. Atâ'nın (ö. 131/748) özgünlüğü tartışmasında onun da bu kavramları Ebû Hanîfe'den almış olma ihtimali, üzerinde durulması gereken önemli bir kayıttır.[6]

İslâm düşüncesinde meşruiyetini en son elde eden metodoloji ise tasavvuf ilmine aittir.[7] Hicri dördüncü asırda birçok sufi müellifin, tasavvufun İslâmî ilimler içerisinde bir yerin ispatlamaya yöneldiği gözlemlenmektedir. Mesela Ebû Nasr es-Serrâc'la (ö. 378/988) Cibrîl hadisinden hareketle[8] böyle bir yönelim başlamıştır. İlerleyen dönemlerde telif edilen eserlerin de tesiriyle tasavvuf ilmi, tevhid esasına dayalı amel ve ihlas (ahlâk) gibi pratik yönü yanında, metafizik boyutta Tanrı-âlem ilişkisine izah getirebilen teorik bir bilimsel yöntem olarak İslâm düşüncesindeki yerini almıştır. Pratiği içeren ilk boyutu hicretin üçüncü asrından itibaren var olmakla birlikte metafiziğe dair ikinci boyutuna Hicri altıncı asrın sonu ve yedinci asrın ilk yarısında kavuşmuştur.

Tasavvufun teşekkül süreci öncelikle Müslümanların içinde bulunduğu mevcut durumu ve müesses ilimleri tenkit ile başlamıştır (eleştiri dönemi). Ahlâkı esas alan ilk dönem sufiler fıkıh-ahlâk ilişkisi ve Kelâm-ahlâk ilişkisine dair eleştirilerde bulunmuşlardır. Bir taraftan fıkhın daraltıcı, katı ve şekilci yorumlarını eleştirirken diğer yandan tasavvufun bir dini ilim olarak teşekkülünde fıkhın yöntem ve kavramlarını örnek almışlardır. Nitekim Serrâc, fıkhı model alarak tasavvufu da fıkh-ı bâtın adıyla nitelemiştir. Ardından tasavvuf, nazari eğilimlere yönelerek iç gelişimini sürdürürken diğer ilimlerle çakışma yaşasa da (kriz dönemi) sonunda kendisini fıkh-ı bâtın kategorisinde tesis ederek İslami ilimler arasına yerleşmiştir (uzlaşı dönemi). Neticede fıkıh ile tasavvufun bir karşıtlık ilişkisi değil, birinin diğerini tamamladığı bir bütünlük ilişkisi ortaya çıkmıştır.[9]

---

6 Tartışma için bk. M. Abid Câbirî, *Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı: Arap-İslam Kültüründeki Bilgi Sistemlerinin Eleştirel Bir Analizi*, çev.: Burhan Köroğlu, Hasan Hacak, Ekrem Demirli, Kitabevi, İstanbul 1999, s. 148.

7 Tasavvuf ilminin geç teşekkülünün sebepleri için bk. Ahmet Cahid Haksever, *Tasavvufu Anlama Kılavuzu*, Otto yayınları, Ankara 2017, ss. 32-34.

8 Ebû Nasr es-Serrâc, *el-Lüma'*, tahk.: Tâhâ Abdülbâkî Sürûr, Dârü'l-Kütübi'l-Hadise, 1960, s. 22.

9 Hacı Bayram Başer, *Şeriat ve Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci*, Klasik, İstanbul 2017, ss. 13, 19, 105-106.

Fıkıh ile tasavvufun ortak kavramları bulunmaktadır. Bunlardan biri "marifet"tir. İslam düşünce geleneğinde marifet/irfan, insanın Allah'ı, kendini ve âlemi tanımasını ifade eden anahtar kavramlardan biridir. Öyle ki İslami ilimlerdeki birçok kavram irfan ile aynı kökten türemiştir. Örf, te'aruf, ma'ruf ve arif bunlardan bazılarıdır. Bu kelimelerin ortak özelliği insanın manevi yönünü ifade etmenin yanında, insanlar arası sorunlarda sulhu esas alan bir iletişim ve etkileşimi esas almasıdır.

İrfan, temelde insanla ilgilidir. İnsani olanı ifade eder. Nitekim tanımak, bilmek, keşfetmek Tanrı için değil, insan için söz konusu bir fiildir. İslam esaslarına göre bu kelime "marifetullah" terkibi ile ifade edilmektedir. Yani insan, Allah'ı tanır. Cenâb-ı Allah için 'a-ra-fe / 'ârif (yani tanıdı, keşfetti) fiilinin/sıfatının kullanımı caiz görülmemiştir. Allah Teâlâ ilim sıfatıyla bilir. Yani Allah Alîm ve Âlimdir, insan ise âriftir. Ârif kelimesi de temelde Allah'ı bilen, tanıyan (ârif-i billah) anlamında kullanılmaktadır. Fıkıhta kullanılan örf ve te'aruf kelimeleri de benzer toplumsal ilişkilere yönelik kavramlardır. Sonuç olarak ma'ruf, Allah'ın emirlerine, akla, fıtrata, insan onuruna, ortak iyiye, barışa uygun söz ve fiillerde bulunmayı kapsayan geniş bir kavramdır.

İrfan kavramına en yakın kelime ise hiç şüphesiz marifet kelimesidir. Fıkıhla da yakın ilişkisi bulunan marifet, tasavvuf literatüründe "kendilik bilinci"ni ifade eder. Nitekim "Kendini bilen, Rabbi'ni bilir /Men 'arafe nefsehû, fe-kad 'arafe Rabbehû." düsturu bunu veciz bir şekilde ifade etmektedir. Fıkıh ilmi bağlamında ise bunu Ebû Hanîfe'nin fıkıh tanımından hareketle ifade mümkündür. O fıkhı, "Ma'rifetü'n-nefs mâ lehâ ve-mâ aleyhâ / Kişinin hak ve sorumluluklarını bilmesidir." şeklinde tanımlamıştır. Fıkhın bir anlama ve kavrama ameliyesi olduğuna dikkat çeken bu tanım, Kur'an ve sünnet naslarını sahih ve tutarlı bir şekilde yorumlamadan elde edilen tüm bilgileri ihtiva etmektedir.[10] Tanımda yer alan marifet, delile dayalı olarak cüziyatı/tikelleri idrak anlamına gelmektedir.

Marifet zamanla, tasavvufun diğer dini ilimlerle ilişkisini anlatan bir terim haline gelmiştir. "İlim" kavramı fıkıh ve Kelâm gibi normatif/zahiri

---

[10] Ebû Hanîfe'nin fıkıh tanımı üzerine kapsamlı bir değerlendirme için bk. İsmail Bilgili, *Osmanlı Tanzimat Dönemi İslam Miras Hukuku (Emâli'l-Ferâiz Örneği),* Tekin Kitabevi, Konya 2018, ss. 93-108. Ayrıca bk. Nail Okuyucu, *Fıkıh İlmine Giriş Metinler Seçkisi*, Ketebe Yayınları, İstanbul 2019, ss. 34-42.

bilimleri ifade ederken "marifet", normatif şartları yerine getirmenin yanında iyi ahlâk, ihlas gibi manevi unsurları da içeren tasavvufî bir terim olmuştur. Daha teorik bir ifadeyle marifet, iman-amel (bilgi-eylem) birlikteliği neticesinde elde edilen bilgi (marifetullah) kabul edilmektedir. Bu anlamda marifet, kalpte Allah'tan başkasına yer vermemektir. Arif kişi, zahir ahkâmla çelişen bâtın ilmine itibar etmez. Hikmet ve fıkıh kavramları da bu anlamda marifete yakındır. Sufiler fakih kavramının içeriğini kendi vechelerinden doldurarak gerçek anlamda fakihin dünyaya değer vermeyip ahirete yönelen ve dini emirlere karşı basiret sahibi kişi olduğunu belirtmişlerdir. Bazı sufiler buna *fıkh-ı ilâhi* derken, bazıları da bunu kalbin fiili olması bağlamında *kalp fıkhı* ve *fıkh-ı bâtın* diye adlandırmışlardır.[11]

Sünnî tasavvufun ilmi yönü kazanmasında fıkıh, belirleyici bir role sahiptir. Serrâc'da görüldüğü üzere fıkıhtaki istinbat, icma, ihtilaf, müçtehidin hatası vb. hususlar, tasavvufun meşru bir ilim olarak savunulmasında kullanılmış ve neticede tasavvuf bir fıkh-ı bâtın olarak ortaya konmuştur.[12] Buna mukabil sufiler, başta fıkıh, fakih, fıkh-ı ekber, hikmet, amel, niyet gibi konularda fıkıh disiplininin yorumlarını daraltıcı ve dindarlığı katı kuralcılık ve şekilcilik üzerinden yaklaşım gösterdikleri konusunda eleştiriler yöneltmişlerdir.

2. Gerilim ve Uzlaşı

Fıkhın formel kurallarının varlığı onun ihlas, aşk, muhabbet gibi manevi konulara uzak olduğu anlamına gelmez. Fıkhın bu tarz kuralları, örneğin bir ibadeti Hz. Peygamber'in yaptığı şekle uygun tarzda yerine getirmek gibi çabaların bir neticesidir. Nassların zahirine tutunması fıkıh için bir tür koruyucu tedbirdir. Düşünceyi dile ve tercihlere hapsetmek anlamına gelmemekte bilakis dinin aslını muhafaza ederek onu zamana göre yorumlamaya imkân sağlamaktır. Yine fıkhı hem teorik hem tarihsel olarak salt hukuk veya salt teklif olarak görmek isabetli bir bakış açısı değildir. Öncelikle fıkıh, hak ve sorumluluk dengesini esas almakta bununla beraber metafizik imaları da her daim içermektedir. Fıkhı diğer hukuk sistemlerinden ayıran en temel vasıflardan biri de budur.

---

[11] Başer, *Şeriat ve Hakikat*, ss. 172, 177-180.
[12] Başer, *Şeriat ve Hakikat*, ss. 226, 298-299.

Fıkıh ilminde insan üzerine tahliller genelde fıkıh usulündeki yükümlülük (mahkûm aleyh) bahsinde karşımıza çıkan bireysel sorumluluk kuramı çerçevesinde ele alınır. Burada yükümlülüğün meşruiyeti izah edilirken metafizik temel bağlamında varlık anlayışına yönelik bir açıklama getirilir. Buna göre ilk sözleşme, Yaratıcı'nın insanı muhatap aldığını beyan ettiği ahittir. Bu da Kur'ân'daki "İlk Ahit-misak"e (A'raf Sûresi, 172) dayanır. Fıkıh usulünde hitabın sonucu olan sorumluluk bir emanet görülür. Bu emanet, insana verilen akıl ve zimmete bağlanmıştır. Dolayısıyla özgürlük, dokunulmazlık ve mülkiyet haklarının tamamı bu akıl ve zimmete dayanmaktadır. Hatta Hanefî usûlcülere göre insanı diğer canlılardan ayıran sadece akıl değildir. İnsanın aynı zamanda sorumluluk (zimmet) sahibi yani hak ve vazifelere ehil olmasıdır.[13] Bu izah insanın bireysel tarzda Allah'ın hitabına muhatap olması bakımından böyledir.

Fıkhın toplumsal yönü de bulunmaktadır. Klasik fürû fıkıh eserlerindeki insan hayatını merkeze alan fıkıh sistematiğinin insana ve varlığa bakışı özgün bir karaktere sahiptir. Nitekim Ebû Hanîfe, fıkhın konularını tertip ederken öncelikle Tanrı'ya karşı sorumlulukları (İbadetler: Temizlik, Namaz, Oruç, Zekât, Hac) nazar-ı itibara almıştır. Ardından diğer insanlarla yakın ve uzak münasebetleri (aile/yakın ilişkiler; genel muamelat/uzak ilişkiler), birey ve topluma karşı sorumlulukları (suçlar ve cezalar) ve insan hayatının sona ermesinin ardından yapılacak işlemleri (vasiyet ve miras) dikkate almıştır. Fıkhın, dünyada sosyal nizâmı ve sosyal güveni (el-emân) tesis etmek amacına yönelik bir yönteminin olduğu unutulmamalıdır. Bütün konu ve enstrümanlarıyla fıkıh, adaleti gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

İslami ilimler kendi içerisinde bir bütünlük arz eder. Örneğin irfanî yönü bulunmayan fıkıh kifayetsiz kalacağı gibi, fıkhi yönü olmayan tasavvuf da nakıstır. Erken dönemlerden itibaren dile getirilen şu söz durumu veciz bir şekilde açıklamaktadır. "Her kim tasavvuf öğrenmeden fıkıh öğrenirse fasık olur. Her kim de fıkıh öğrenmeden tasavvuf öğrenirse zındık olur. Her kim de ikisini cemederse hakikati bulur."[14]

---

[13] Bk. Asım Cüneyd Köksal, "Hanefi Fıkıh Düşüncesinde Vücub-Eda Ehliyet Ayırımı ve Bu Ayrımla İlişkili İki Mesele", *İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]*, Sayı: 25, 2011, ss. 105-122; a.mlf., "Mesuliyetin Fıkhî Temelleri", *Sabah Ülkesi*, Sayı: 50, 2017, ss. 44-47.

[14] Ahmed İbn Zerrûk bu sözü İmam Mâlik'e atfetmiştir. *Fıkıh ve tasavvuf ilimlerinin buluştuğu*

Şâzeliyye'nin Zerrûkıyye kolu kurucusu Ebü'l-Abbâs Şihâbüddîn Zerrûk (ö. 899/1493-94) tasavvufun temel ilkelerini, fıkıh ve akaidle uzlaştıracak bir şekilde belirlemeyi hedefleyen Kavâʿidü't-tasavvuf adında bir eser kaleme almıştır. Bu eserinde:

Fıkıhsız tasavvufun olmayacağını (kaide 4),

Amelsiz ilmin, gayesi bulunmayan bir vesile olduğunu (kaide 12),

Tasavvufun amel olmadan anlaşılamayacağını (kaide 21),

Hikmetin ahkâma bağlı ortaya çıkacağını (kaide 13),

Fıkıh ve tasavvufun Allah'ın ahkâmına delalet bakımından öz kardeş olduklarını (kaide 20),

Amel için ilmin şart olduğunu (kaide 22),

Fakih-sufilerin, sufi-fakihlerden daha kâmil olduğunu (kaide 26),

Fıkhın gayesinin (medâr) güçlüğü kaldırmak, tasavvufun gayesinin ise kemali aramak olduğunu (kaide 31),

Gerçek sufinin Hakk'a karşı hakikatle, halka karşı şeriatla muamele eden kişi olduğunu (kaide 32),

Sufilerin aşırı gidenlerinin (*gulât*), usulcüler ve fakihlerin aşırı gidenleri gibi olduğunu (kaide 35),

Bağlı bulunduğu mezhebin kabul etmediği görüşü, zaruret olmadıkça başka mezhepten alarak amel etmenin caiz olmadığını (kaide 47),

Şer'î bir asla muarız olan yeni şeylerin bidat olduğunu (kaide 49),

---

noktadan İslam tasavvufunun temel esasları, çeviri ve notlar: Ali Pekcan, İbrahim Aydın, Mustafa Topçu, Gelenek yayıncılık, İstanbul 2015, s. 25. Hucvîrî bu sözü Ebû Bekir el-Varrâk'tan şu şekilde nakleder: "Bir kimse tasavvufu bırakır da sadece Kelâmla yetinirse zındık; sadece fıkıh ile yetinirse fasık olur." Ali b. Osman Hucvîrî, *Keşfü'l-Mahcûb: Hakikat Bilgisi*, çev.: Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 1996, s. 96; Bk. Başer, *Şeriat ve hakikat*, ss. 179-180.

Fıkhın belki tasavvufsuz olabileceğini, ancak tasavvufun fıkıhsız sahih olmayacağını (kaide 202) belirtir.[15]

Tasavvufun amacı dinin temel gayesini tespit ve her şeyin merkezinde Allah'ın olduğu bilincine ermektir. Teknik tabirle sufilerin temel gayesi, iman-amel yani bilgi-eylem ilişkisini sağlıklı bir şekilde kurmaktır. Fıkhın da gayesi dünya-ahiret saadetidir. Her ikisi de Hz. Peygamber'in (s.a.) bir veçhesini temsil eder. Fıkıh, hak ve sorumlulukları bilmek iken tasavvuf, aczini bilmek ve güzel ahlâklı olmaktır.[16] Nihai tahlilde tasavvuf ile fıkıh amaçta birleşirken yöntemde ayrılmaktadır.

Pratik (ameli) olmak bakımından fıkıh ve tasavvuf aynı yerde dururlar. Klasik felsefi tasnifte ahlâk ve ev idaresi, kısmen fıkıhla ama özellikle de tasavvufla ilişkili iken siyaset bilimi fıkıhla ilişkilidir. Yine Ehl-i sünnet Kelâmı açısından bakıldığında klasik dönemde tasavvuf, dinin deruni yaşantısı görülmüş, dini düşüncenin pratiğini gerçekleştiren ameli bir ilim kabul edilmiştir. Mütekaddimin Kelâmcıları, Kelâmın mevzuları kendilerinin tümel, fıkıh ve tasavvufun ise tikel bir çerçevede ele aldığını iddia etmişlerdir. Ancak klasik sonrası dönemde fıkıh ilmi usul-i fıkıh vasıtasıyla,[17] tasavvuf ilmi de İbn Arabi sonrası metafizik yorumuyla tümel bir disiplin olduğunu belirterek bu iddiaya karşı çıkmıştır.[18]

Fıkıh ve tasavvuf; mevzu, mesail ve yöntem bağlamında karşılaştırıldığında benzeşen ve ayrışan yönleri daha net görülebilir. Tasavvufun mevzuu ahlâktaki değişim (hal/tahavvül); mesaili, hâller ve makamlar (ahvâl ve makâmât); yöntemi ise ameli açıdan tasfiye ve tezkiye, nazari açıdan istinbat ve tahkiktir.[19] Mevzuunu dikkate aldığımızda tasavvufun temelde

---

15 İbn Zerrûk, *Fıkıh ve tasavvuf ilimlerinin buluştuğu noktadan İslam tasavvufunun temel esasları*, ss. 25, 35-36, 43-45, 49, 55, 60, 73, 136, 279.

16 Başer, *Şeriat ve Hakikat*, ss. 207-209.

17 Bk. Murat Şimşek, "İlimler Tasnifi Açısından Fıkıh ve Usûlü", *Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası*, Sayı: 19, 2013, ss. 69-73. Tasavvufun ilimler tasnifindeki yeri için bk. Süleyman Gökbulut, "İlim Tasnîflerinde Tasavvufun Yeri", *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi*, Yıl: 8 [2007], Sayı: 19, ss. 245-264.

18 Ömer Türker, "Birleşen ve Ayrışan Yönleriyle Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf, İslam Felsefesi", *İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf, İslam felsefesi*, Tartışmalı İlmi ihtisas Toplantısı, İstanbul 2016, ss. 345-347.

19 Başer, *Şeriat ve hakikat*, s. 298.

güzel ahlâk olduğunu söyleyebiliriz. Füru fıkhın mevzuu ise mükelleflerin fi-illeri; mesâili, şer'î amelî hükümler; yöntemi ise ictihad (Kıyas) ve fıkıh usulü meseleleridir.[20]

Sonuç

İslami ilimler kendi içerisinde bir bütünlük arz eder. Fıkhı katı ve dar bir çerçeveye oturtmak elbette ki isabetli değildir. Sırf teklif merkezli dar bir dinî anlayışın evrensel bir insan tasavvurunu gerçekleştirmedeki eksikliği aşikârdır. Buradaki bir diğer sorun ise teklif kavramının hatalı yorumlanmasıdır. Meseleyi sırf emir-nehiy dikotomisiyle sınırlamak, şekilci bir yükümlülük anlayışına indirgemek tek taraflı bir bakış açısı olacaktır. Hâlbuki teklif kavramı, mesuliyet bilinci, Allah tarafından muhatap alınmanın verdiği bir değer, hak ve sorumluluklar dengesi olarak daha geniş bir zemine taşınabilir. Evvelemirde teklife muhatap olmak olumlu bir durumdur.

Fıkhın İslami ilimler içinde merkezi bir konumda olmasında bir sakınca bulunmamakla birlikte Müslüman hayatını sadece fıkha indirgemek veya tasavvufu dışlayıcı bir yoruma gitmek problemlidir. Bunun aksine tasavvufu merkeze yerleştirmekte bir sakınca olmadığı halde, teklifi ihmal edecek bir şekilde fıkhi zeminin yok sayılmasına yol açacak yorumlar da kabul edilemez. Burada isabetli tavır, birinin diğerini yok saymadığı bir düzlemde hem teklifin hem de aşk ve muhabbetin birlikte var olduğu bir dini düşünceyi ve hayatı kurmaktır. Aslında her bir ilim dalı bir açıdan diğerini içerir. Örneğin fıkıh ihlas, rıza, tevekkül gibi konuları mündemiç olduğu gibi Hz. Peygamber'in sünnetini örnek alan tasavvuf da fıkhi konuları temel itibariyle içermektedir. Bu iki yaklaşımın birbirlerini tenkit etmeleri de doğaldır ancak dışlamaları hatalıdır. Buna ibadetten bir örnek vermek gerekirse abdestsiz namaz ne kadar aşk ve rıza halinde kılınmış olursa olsun fıkhi açıdan sahih olmadığı gibi, abdestli olmakla birlikte sadece zahiren eğilip kalkmak suretiyle namazın maneviyatı ve hedefinin ıskalanması da eksik bir durum kabul edilmektedir.

Günümüz açısından bakıldığında temel sorun fıkhın lafızcılığı değil, doğrudan dini metinlere dayalı tikelci din anlayışıdır. Kelâm, fıkıh ve tasavvuf

---

[20] Bu konuda bk. Murat Şimşek, "Mevzû-Mebâdî-Mesâil-Gâye Bağlamında Fıkıh ve Usûlü", *Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Sayı: 33, 2012, ss. 61-80.

gibi disipliner ilimler, dini düşünceyi bir sistem ve tutarlılık içerisinde temsil etmektedir. Tasavvuf ilk dönemlerinde tikel rivayetler ve tecrübeler üzerinde ilerlemekteyken teşekkül aşamasında bir nazariye haline gelmiş ve tutarlı bir metodoloji oluşturmuştur. Nitekim tasavvufta nazariyesi olmayan amele şatahat adı verilmiştir. Bu durum fıkıh için de söylenebilir. Tikel rivayetlerden yola çıkarak bir nazariye ve yöntem kuran fıkıh, artık tikel rivayetlerle ameli terk edip yalnızca nazariye ile irtibatı kurulabilen delilleri dikkate almıştır. Daha açık bir ifadeyle günümüz İslam dünyasındaki tikel rivayetler üzerine kurgulanan dini düşünce ve dindarlık bir anlamda şatahat mesabesindedir. Çünkü teorisi ve tutarlılık kaygısı bulunmamaktadır.

Kaynakça

Ahmed İbn Zerrûk, *Fıkıh ve Tasavvuf İlimlerinin Buluştuğu Noktadan İslam Tasavvufunun Temel Esasları*, çev. ve notlar: Ali Pekcan, İbrahim Aydın, Mustafa Topçu, Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2015.

Apaydın, H. Yunus, "Din ve Fıkıh", *İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi*, Sayı: 3, Konya 2004.

Başer, Hacı Bayram, *Şeriat ve Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci*, Klasik, İstanbul 2017.

Bilgili, İsmail, *Osmanlı Tanzimat Dönemi İslam Miras Hukuku (Emâli'l-Ferâiz Örneği)*, Tekin Kitabevi, Konya 2018.

Câbirî, M. Abid, *Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı: Arap-İslam Kültüründeki Bilgi Sistemlerinin Eleştirel Bir Analizi*, çev.: Burhan Köroğlu, Hasan Hacak, Ekrem Demirli, Kitabevi, İstanbul 1999.

Demirli, "Mesnevî Nedir?", http://www.ekremdemirli.com (25.10.2015).

Ebû Hanîfe Numan b. Sâbit, "el-Fıkhu'l-ebsat", *İmam-ı A'zam'ın Beş Eseri* içinde, haz.: Mustafa Öz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), İstanbul 2002.

Fazlıoğlu, İhsan, *Fuzulî Ne Demek İstedi?*, Papersense, İstanbul 2014.

Gökbulut, Süleyman, "İlim Tasnîflerinde Tasavvufun Yeri", *Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi*, Yıl: 8, Sayı: 19, 2007.

Haksever, Ahmet Cahid, *Tasavvufu Anlama Kılavuzu*, Otto Yayınları, Ankara 2017.

Hucvîrî, Ali b. Osman, *Keşfü'l-Mahcûb: Hakikat Bilgisi*, çev.: Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 1996.

Asım Cüneyd Köksal, "Hanefi Fıkıh Düşüncesinde Vücub-Eda Ehliyet Ayırımı ve Bu Ayrımla İlişkili İki Mesele", *İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]*, Sayı: 25, 2011.

Köksal, Asım Cüneyd, "Mesuliyetin Fıkhî Temelleri", *Sabah Ülkesi*, Sayı: 50, 2017.

Okuyucu, Nail, *Fıkıh İlmine Giriş Metinler Seçkisi*, Ketebe Yayınları, İstanbul 2019.

Serrâc, Ebû Nasr, *el-Lüma'*, tahk.:: Tâhâ Abdülbâkî Sürûr, Dârü'l-Kütübi'l-Hadise, 1960.

Şimşek, Murat, "Mevzû-Mebâdî-Mesâil-Gâye Bağlamında Fıkıh ve Usûlü", *Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Sayı: 33, 2012.

Şimşek, Murat, "İlimler Tasnifi Açısından Fıkıh ve Usûlü", *Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin İlmi Mecmuası*, Sayı: 19, 2013.

Türker, Ömer, "Birleşen ve Ayrışan Yönleriyle Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf, İslam Felsefesi", *İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları: Usûl-i Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf, İslam Felsefesi*, Tartışmalı İlmi ihtisas Toplantısı, İstanbul 2016.

https://www.sabahulkesi.com/2017/01/01/dinin-ana-kavrami-teklif-uezerine-bazi-degerlendirmeler-teklif-varligi-anlamada-daraltici-bir-kavram-midir-ekrem-demirli/ (08.02.2022).

http://www.ekremdemirli.com (25.10.2015).